

자금세탁방지 핵심요원(기초)

자금세탁방지 관련 주요법령(2)

Key Points

Q

**한국은 국제 테러단체의 직간접적인 표적이
된 바는 없어 테러자금조달의 위험이 없다.**

맞는 설명인가요?

A

아닙니다.

2018년 국가위험평가와 비교하였을 때는 실제
테러 자금조달 사례가 여러 차례 발생하여 한국의
테러 자금조달 위험은 과거와 비교하여
상대적으로 높아졌다고 볼 수 있음

학습목표 TODAY'S GOAL

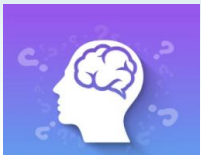
- » 한국의 테러자금조달리스크를 설명할 수 있다.
- » 공중 등 협박목적 및 대량살상무기 확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 (테러자금금지법)에 대하여 설명할 수 있다.
- » 경제제재조치에 대하여 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 한국의 테러자금조달리스크
- » 테러자금금지법
- » 경제제재조치의 개념
- » Secondary Boycott

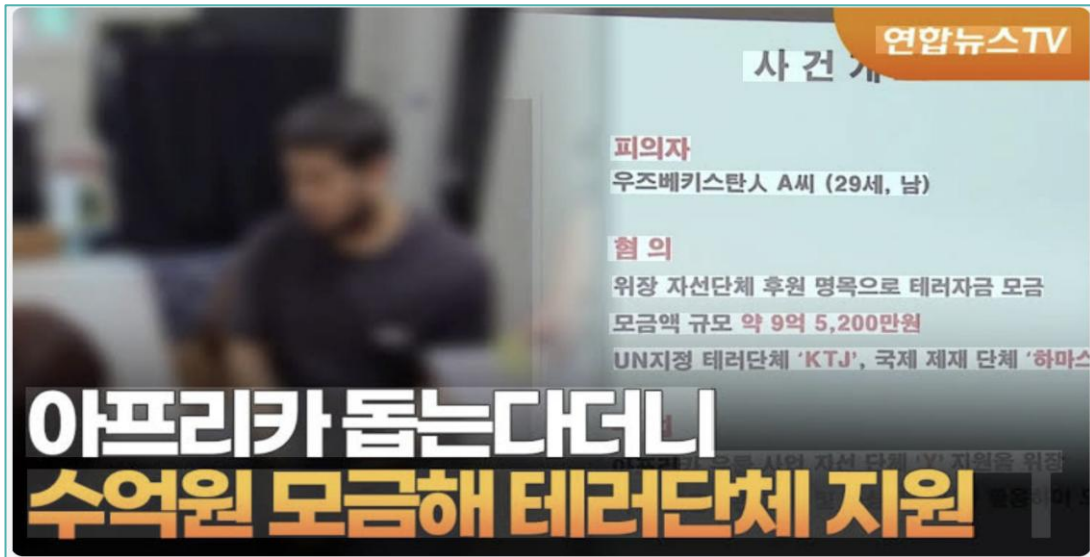




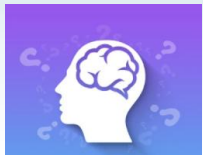
AML 사례 학습



아프리카 우물' 자선단체 위장... 테러자금 모집 외국인 구속



<참조 : 연합뉴스>



AML 사례 학습



- 아프리카 우물 사업 등 자선 단체 후원을 명목으로 기부금을 모금한 후, 이 중 일부를 UN 지정 테러 단체인 KTJ(카티바알 타우히드왈 지하드여단)와 팔레스타인 무장 정파 하마스에 보낸 **혐의**를 받음
- 총 모금액은 약 9억 5,200만 원에 달하며, 국내에서 밝혀진 테러 자금 불법 **모금 규모** 중 역대 최대 규모임. 이 중 약 2,700만 원은 하마스의 가상자산 지갑으로 흘러들어 간 사실이 확인되었음
- A씨는 자신이 운영하는 축구 동호회 회원들에게 모금을 받거나, SNS에 이슬람 난민 사진을 게시하고 은행 계좌 및 신용카드 결제 방식을 이용해 모금했습니다. 모금에 사용된 자선 단체는 KTJ 조직원이 만든 위장 단체로 밝혀졌습니다.
- 공조: 경기남부경찰청 안보수사과는 국정원, 미국 FBI와 공조하여 A씨를 검거했습니다.

<참조 : 연합뉴스>



01

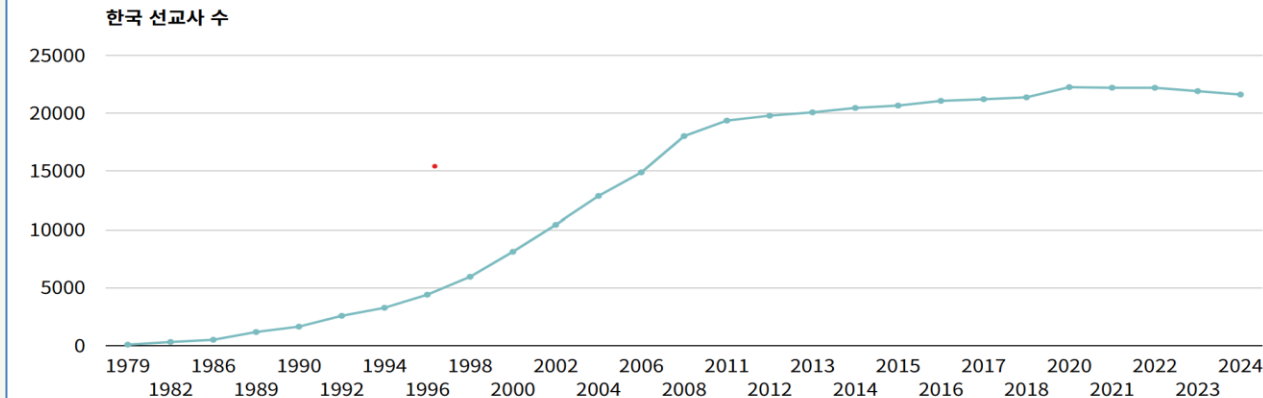
한국의 테러자금조달리스크

테러자금조달 리스크

- '18년 이후 국내 발생 테러자금 조달 혐의로 사법 처리된 사례가 17건 발생하는 등 더 이상 테러자금 조달과 완전히 무관한 국가로 보기 어려움
- 국제 테러단체들의 온라인 선전·선동에 경도된 무슬림 국가 출신 외국인 노동자·유학생들의 테러자금 지원 우려 상존
- 암호화폐·핀테크 등 금융 기술발달로 테러자금 조달 방식이 점점 다변화·지능화되는 등 테러자금 조달 위험은 지속 증가
- 다만 한국의 내재적인 테러·테러자금조달 위험이 높은 편은 아니고, 아직 테러자금 조달을 위해 조직화된 단체 등의 출현은 미발견되는 등 초기단계에 머물러 있어 그 위험의 수준은 제한적으로 판단

테러자금조달 리스크 - 사례

- 실제 테러자금조달에 이르지 못하는 못했으나 관련 위험을 사전에 인지하고 추방한 사례들은 다수
- 테러자금조달은 비영리단체를 통해 이루어지는 경우가 많아 비영리단체(예를 들어 선교단체, 자선단체)가 테러자금조달 통로로 활용되지 않도록 유의하여야 함



2024년말 기준 21,621명¹⁾

테러자금조달 리스크 - 사례

- 국내 NPO가 분쟁지역 출신 외국인들이 모여 종교행사를 치를 수 있는 장소를 제공하고 각종 인도주의적 사업을 하기 위하여 자금을 모집하고 배분하였음
- 규제 당국이 해당 NPO의 의무 제출 보고서를 분석한 결과, 법적으로 승인되지 않은 조직에 자금을 송금한 사실이 발견되었음.
- 동 자금은 형식적으로는 분쟁국가에서 발생한 자연재해의 복구를 위하여 송금되었으나 수취인 중의 하나는 분쟁지역에서 활동하는 테러단체의 유명회사 지점으로 의심되는 곳이었음
- 감사실시 결과, 해당 NPO가 일부 미승인 단체 또는 개인에게 자금을 송금하였고, 그 중 5만불은 국내 지점을 통하여 외국 유명 단체에 송금하였었고, 8만불은 분쟁지역에 소재한 유명단체의 본점으로 직접 송금한 사실을 확인하였음

테러자금조달 리스크 - 사례

- 감사가 진행되는 동안, 당국은 해당 NPO의 의사결정 주체가 불투명하고, 송금결정이 NPO의 지배구조에 따른 정상적인 처리과정을 벗어나서 이루어졌다는 점과,
- 공동체의 인적 구성이 변화되면서 외국 테러단체에 더 동조적인 새로운 분파가 이 NPO 이사회에 대한 통제권을 장악한 사실을 알게 되었음
- NPO의 대표는 당국의 우려에 대하여 동포 공동체의 국가에서 일어난 자연 재해에 대응하는 급박한 상황에서 일부 내부절차가 간과된 점이 있다고 설명하여
- 해당 NPO의 등록이 취소 되지는 않았으나 벌금이 부과 되었고, 이 NPO는 당국과 엄격한 실사 및 투명성 기준을 강화하는 내용의 법규준수 약정을 체결하였음

02

공중 등 협박목적 및
대량살상무기확산을 위한
자금조달행위의
금지에 관한 법률
(테러자금 금지법)

공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달 행위의 금지에 관한 법률(테러자금금지법) 제정 배경

테러억제를 위해 사전적인 예방, 특히 테러자금조달을 억제하는
것이 중요하다는 인식이 1990년대 중반부터 국제적으로 확산

→ 구체적으로 입법화되지 않음

2001년 9.11테러

전 세계에 커다란 충격을 가져옴

- 각 국가의 테러자금조달 억제에 대한 적극적인 대응 요구
- 소규모 자금으로도 사회기반을 치명적으로 파괴 가능
- 수많은 인명을 살상시킬 수 있다는 사례를 국제사회에 입증

테러자금금지법 제정 배경

- 우리나라는 테러자금조달금지라는 국제적인 조류에 부응하기 위해 「공중 등 협박목적을 위한 자금조달 행위의 금지에 관한 법률(테러자금금지법)」을 제정하고 2008년 12월 22일부터 시행
- 이 법은 우리나라가 2004년 가입·비준한 '테러자금조달방지에 관한 국제협약'을 이행하기 위한 법률임
- 2014년 대량살상무기확산과 관련된 조달행위를 효과적으로 규제하기 위하여 법명을 "공중 등 협박 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률"로 변경
 - 테러자금조달행위를 금지(처벌)하고 테러자금조달
관련자의 금융거래를 제한하는 내용으로 이루어져 있음

공중협박자금조달방지등의 주요 내용

공중협박자금(테러자금)에 이용된다는 점을 알면서 자금 또는 재산을 모집·제공하거나 이를 운반·보관한 자와 이를 강요하거나 권유한 자

→ 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금으로 처벌

공중협박자금(테러자금)

국가·지방자치단체·외국정부 또는 공중을 협박할 목적으로 살인·인질행위, 항공기테러, 선박테러, 폭발물테러, 방사성물질, 테러 행위에 사용하기 위한 자금

공중협박자금조달방지등의 주요 내용

1. 공중협박자금조달행위 관련자의 금융거래(금융거래 제한대상자 지정)를 제한하고 금융거래시 허가를 받도록 규정하고 있음
2. 금융거래와 관련하여 금융거래 상대방이 공중협박자금 조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 금융 회사는 STR로 보고하여야 함
3. 2012년 9월부터 정밀금융제재 대상을 확대하여 금융거래는 물론 동산·부동산 등 일체의 재산권에 관한 처분행위 등도 제재 대상에 포함시킴으로써, 정밀금융 제재에 관한 국제 기준을 충실하게 반하여 운용
4. 테러분자·테러조직에 대한 자금조달을 포괄적으로 금지하고, 대량살상무기(WMD; Weapons of Mass Destruction) 확산 관련자의 금융거래를 제한

금융거래제한 대상자

- 금융위원회는 우리나라가 체결한 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규를 성실히 준수하기 위하여 또는 국제평화와 안전 유지를 위한 국제적 노력에 특히 기여하기 위하여 규제가 필요하다고 인정되는 경우 공중협박자금조달 또는 대량살상 무기확산과 관련되어 있는 것으로 판단되는 개인·법인·단체를 금융거래제한대상자로 지정하여 고시할 수 있음

금융거래제한 대상자

- 금융거래제한대상자로 지정·고시된 자가 금융기관 등과 금융거래 및 그에 따른 지급·영수를 하거나 동산, 부동산, 채권 및 그 밖의 재산 또는 재산권에 대한 양도, 증여 등 처분 행위와 그 점유의 이전 및 원상의 변경을 하고자 할 경우에는 금융위원회의 허가를 받아야 함. 허가를 받지 않거나, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금으로 처벌받게 됨

금융거래제한 대상자 – 개정 테러자금금지법

금융위원회가 '금융거래등제한대상자'로 지정할 수 있음

테러 관련자

직간접적으로
소유·지배하는 법인

	적용 범위
'금융거래등제한대상자'로 지정할 수 있는 대상	테러관련자 본인 + 그가 직간접적으로 소유·지배하는 법인
금융 거래, 재산권 처분이 제한되는 대상	'금융거래등제한대상자'로 지정된 자 + 그가 직간접적으로 소유·지배하는 법인

금융거래제한 대상자 - 사례

- A법인은 X은행에 금융거래를 하기 위해 방문하였다.
- X은행은 A법인에게 소유·지배 관계를 확인하기 위해 체크리스트 등 서류 제출을 요청하고, A법인은 X은행 요청에 따라 서류를 작성하였다.
- X은행은 A법인의 소유·지배 관계를 검토하였고, 소유·지배 관계에 있는 인물(법인)이 테러관련자(금융거래등제한대상자)임을 확인하여 A법인에 '금융거래 불가 통보'를 하였다.
- X은행은 A법인이 '금융위원회 허가를 받은 경우' 거래가 가능함을 상세히 설명하고, 허가 신청 절차를 안내하여 고객 불편을 최소화할 수 있게 조치함.

금융거래제한 대상자 - 금융위원회 고시

- UN 안전보장이사회 위원회가 지명한 테러 및 대량살상무기 확산 관련 개인 및 단체(UN 안전보장이사회 각 위원회가 지명한 자는 우리법 상 금융거래제한대상자로 자동 지정됨)**

금융거래등 제한대상자 현황

금융위원회는 2008년 12월 22일 UN 안전보장이사회 결의 제1267호에 의해 지정된 탈레반 및 알카에다 관련자 등 974명의 개인 및 단체를 금융거래제한대상자로 최초 지정한 바 있습니다. '금융거래등제한대상자 지정 및 지정 취소에 관한 규정(금융위원회 고시)'에 따라 UN 안전보장이사회 결의 제1267/1989/2253호, 제1718호, 제2231호, 제1988호 및 각 후속결의, 동 결의에 의하여 구성된 각 제재위원회가 지명한 테러 및 대량살상무기 확산 관련 개인·법인 또는 단체는 금융거래등제한대상자로 자동 지정되고 있으며, 국제평화와 안전유지를 위한 국제적 노력에 특히 기여하기 위하여 공중합박자금조달 및 대량살상무기확산의 규제가 필요한 경우로서 금융위원회가 지정한 금융거래등제한대상자 명단을 별도로 고시하고 있습니다.

* 금융거래등 제한대상자 명단

금융거래등제한대상자 지정 및 지정 취소에 관한 규정	바로가기
- ISIL(Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee - UN 안전보장이사회 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호(2015년)	바로가기
- 1718 Sanctions Committee (DPRK) - UN 안전보장이사회 결의 제1718호(2006년)	바로가기
- 2231 Sanctions Committee - UN 안전보장이사회 결의 제2231호(2015년)	바로가기
- 1988 Sanctions Committee - UN 안전보장이사회 결의 제1988호(2011년)	바로가기
- UN 통합 제재대상자 명단	바로가기

금융거래제한 대상자 – 기획재정부 금융제재 대상자

【「국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수허가 지침」 의한 금융제재대상자 명단】

- (금융제재대상자 등에 대한 지급 및 영수의 허가)
거주자 및 비거주자가 금융제재대상자들에게 지급하고자 하거나 금융제재대상자 등으로부터 영수하고자 하는 경우 (금융제재대상자 등의 예금·신탁 및 금전대차 등 자본거래와 관련하여 발생하는 금융기관과의 지급 및 영수를 포함한다) 및 금융제재 대상자등이 국내에서 외국에 지급하고자 하거나 외국으로부터 영수하고자 하는 경우에는 외국환거래규정에도 불구하고 한국은행총재의 허가를 받아야 함

금융거래제한 대상자 – 기획재정부 금융제재 대상자

【「국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수허가 지침」 의한 금융제재대상자 명단】

- (이란관련 개인 및 단체 등에 대한 지급 및 영수의 허가)
거주자가 “금융제재대상자 등을 제외하고 이란에 거주하는 개인 또는 이란에 소재하는 단체자”에게 지급하고자 하거나 영수하고자 하는 경우 거래외국환 은행의 장은 해당 금융거래상대방, 선적물품 입항 항구 및 운송 선사 등 지급·영수와 관련된 사항을 확인하여야 함

금융거래제한 대상자 – 외교부 대북 독자제재

- 북한이 핵·미사일 개발을 단념하고 비핵화 대화에 복귀하도록 전략적 환경을 조성하기 위한 대북정책의 일환으로, UN 안전 보장이사회의 대북제재 결의와는 별개로 대량살상무기(WMD) 개발에 관여하는 북한의 단체 수신했던 곳과 개인 수신했던 명에 대한 금융제재를 결정

● 우리 독자제재 대상 지정 현황

※ 붉은색 표시는 우리 정부 독자제재 대상으로 지정된 이후 UN 제재 대상으로 지정된 대상

개인(252명)

이름	
TSAI, Hsein Tais(대만)	
SU, Lu-Chi(대만)	
CHANG, Wen-Fu(대만)	
김영철(Kim Yong Chul)(前 정찰총국장)	
박도춘(Pak To Chun)(前 당 군수담당 비서) (*17.6.2)	
주규창(Chu Kyu Chang)(前 당 군수공업부장(기계공업부장))	



03

경제제재조치

경제제재조치(Sanction)란?

- 경제제재조치(Sanction)란 국가 또는 초국가기구(UN, EU 등)에서 특정하게 지정된 “국가 또는 대상자(법인이나 개인)의 자산을 동결하거나 금융거래를 제한하여, 무력적 수단을 대신하여 해당 상대방에게 자신의 정책을 관철하기 위한 수단임
 - 자산 동결
 - 금융거래 제한
 - 수출입 통제

경제제재조치의 유형

1. *Primary boycott*

- 관할권에 속하는 개인 또는 기업이 경제제재 법령을 위반하는 경우 이들에게 직접적으로 적용되는 제재임

2. *Secondary Boycott*

- 관할권의 제재를 우회하거나 적용 받지 않는 행위자가 제재대상국가/제재대상자와 거래를 하는 경우 적용됨

주요 경제제제 조치

1. 초국가기구의 경제제재조치 : UN, EU 등
2. 국가별 경제제재조치
 - 1) 한국의 경제제재조치
 - 2) 미국의 경제제재조치
 - ① OFAC SDN
 - ② 국가별 Sanction Program
 - 이란, 북한, 러시아, 쿠바, 러시아, 벨라루스 등
 - ③ 산업별 Sanction Program -크림반도

Secondary Boycott(세컨더리 보이콧)

‘세컨더리 보이콧’(2차 제재)



- 전통적 의미에서 1차 보이콧은 노동자나 노동조합이 쟁의 대상 기업의 제품 불매를 주장하는 것을 말하며,
- 세컨더리 보이콧은 1차 보이콧의 대상이 된 회사와의 거래를 중단할 것을 다른 회사에게 요구하는 운동을 말함

Secondary Boycott(세컨더리 보이콧)

- 경제제재 대상자가 미국의 경제제재를 회피하기 위해 제3국 등을 이용하는 것 등을 보완하기 위한 조치로서,
- Secondary 보이콧 리스트에 등재되는 경우 미국 내 또는 미국을 경유하는(예, 미국은행 등을 통한 거래 등) 사업이 제한될 수 있음
- 세컨더리 보이콧 대상은 미국의 FinCen에서 미테러방지법 (Patriot Act)에 따라 지정·고시하고, 미국인으로 하여금 거래 전에 특별조치를 요함

Secondary Boycott(세컨더리 보이콧)

- 최근 미국은 한국의 금융회사에 대하여 미국의 경제 제재 조치를 준수하여 강하게 요구하고 있음(특히, 북한 및 이란 관련 경제제재 조치와 관련된 내용에 대한 강력한 준수를 요구함)
- 세컨더리 보이콧이란 제재대상 국가와 거래하는 3국 기업 및 은행에 추가 제재를 가하는 것을 의미함
- 만약 국내 은행에 미국이 세컨더리 보이콧을 적용하면 해당 은행의 외국환 거래, 특히 미국 달러 거래가 전면 중지돼 사실상 파산을 피하기 힘들어 짐



세컨더리 보이콧' 피하자 ..시중은행, 이란인 계좌 제한 나서

미국 對이란 제재 복원 전 선제조치...
시중은행 신원확인 절차 등 사전점검 강화

- 혹시 있을 줄 모르는 세컨더리 보이콧(제3자 제재)을 피하고자 국내 시중은행들이 이란인 계좌의 거래 제한 등 정리에 나섰다.
이와 같은 제재가 시행되기 이전부터 시중은행들은 이란인 계좌 개설에 까다로운 절차를 적용해 옴
- 자금원천거래 목적이 비상업적인 유학생이나 근로자에 한해 계좌를 내줬지만 대부분 담당 부행장이나 준법감시인 등 은행 고위 경영진의 승인을 거쳐야 함
- 또한 상업적 거래는 차단하지만, 인도주의적 차원의 거래는 허용한다는 취지임



국가인권위원회의 차별행위 판단

- 이란 국적이란 이유로 은행 계좌 개설을 거부하는 것은 차별행위에 해당한다고 국가인권위원회(인권위)가 판단함
- 인권위에 따르면 지난 2020년부터 국내에 거주하고 있는 이란인 A씨는 새마을금고 한 지점을 방문해 본인 명의 계좌개설을 신청했다가 이란인라는 이유로 거절당했음
- 인권위는 “계좌 개설을 못하면 생활의 여러 영역에서 지나친 불이익을 받게 된다”며 “위험 국가 국적자란 이유만으로 일률적으로 거절해선 안된다”고 판단함
- 또 새마을금고가 각 지점에 고객의 개별 신용도와 안전성 등을 확인하도록 안내해야 한다고도 덧붙임
- 금융위원회에도 금융기관이 확인을 거쳐 금융 거래 여부를 판단할 수 있도록 자금세탁 방지 업무규정 개정을 권고함

러시아에 대한 제재조치

- 러시아의 우크라이나 침공에 따른 국제기구 및 한국 정부를 포함한 여러 국가들의 경제제재 조치를 가함
 - 러시아 은행들이 SWIFT 결제망에서 차단됨
 - ✓러시아 주요 은행들이 SWIFT 국제 결제망에서 퇴출된 것을 시작으로, 국제결제 시스템에서 러시아를 고립시키기 위한 제재조치들을 단행함. 러시아는 SWIFT를 대체하기 위해 2014년부터 자체 개발한 SPFS 시스템을 대안으로 내세움
- 러시아산 원유, 가시, 석탄 수입금지
- 러시아 경제의 핵심 산업분야에 대한 제재
- 개인 및 기업에 대한 제재

한국인 최초 SDN 등재 !

- 미국의 대러시아 제재 법령을 위반한 대한민국 국적의 이모씨를 특별 제재 대상자(SDN) 명단에 최초로 등재
- 2023년 12월 12일 러시아 기업에 반도체 기술을 제공한 대한민국 국적의 이모씨가 미국 재무부 산하의 해외자산통제국(OFAC)에서 관리하는 특별 제재 대상자("SDN") 명단에 새롭게 등재됨
- 미국국무부는 러시아 외에도 제3국에서 러시아의 제재 우회·회피 및 전쟁 수행 능력 강화에 조력하거나 러시아의 에너지 생산 및 수출 역량 강화에 책임이 있는 100개 이상의 제3국 기업과 개인에 대해 제재를 가하고 있음

한국인 최초 SDN 등재 !

- 이씨는 미국의 제재 대상으로 이미 지정된 러시아 기반 기업인 AK Microtech의 주요 조달 대리인으로, AK Microtech를 위해 한국, 일본 및 미국 제조업체로부터 반도체 생산에 필수적인 기술 및 장비 등을 확보하기 위하여 위장회사와 복잡한 결제 시스템을 활용
- 이씨는 미국의 행정명령에 의해 재산 또는 재산상의 이익이 차단된 자인 AK Microtech를 위하여 재정적, 물질적 또는 기술적 지원이나 후원을 제공하였다는 이유로 SDN으로 지정됨



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 한국의 테러자금조달리스크를 설명할 수 있다.
- ▶ 공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률(테러자금 금지법)에 대하여 설명할 수 있다.
- ▶ 경제제재조치에 대하여 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

자금세탁방지 관련
주요법령(2)

